

वदियुतीय_व्यापार_(इ-कमर्स)_ऐन_२०८१

English title: Electronic Commerce (E-commerce) Act, 2024

वदियुतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०८१ । १२ । ०३ । संवत् २०८१ सालको ऐन नं. १३ । वदियुतीय व्यापार (इ-कमर्स) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सूचना प्रवधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नयिमन गरी व्यवस्थिति र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र विस्तार: (१) यस ऐनको नाम "वदियुतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतसिँ दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । (३) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र वदियुतीय व्यापारको माध्यमबाट नेपालमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने नेपालबाहिर जहाँसुकै रहे बसेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "उपभोक्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजमि कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ती वा संस्था समझनु पर्छ । (ख) "करार" भन्नाले दफा ७ बमोजमिको करार समझनु पर्छ । (ग) "क्रेता" भन्नाले यस ऐन बमोजमि कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने कुनै व्यक्ती वा संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले नजिको प्रतनिधिलाई समेत जनाउँछ । (घ) "द्वानीकर्ता" भन्नाले व्यवसायीले वस्तुको द्वानी गर्ने प्रयोजनको लागि काममा लगाएको व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रतनिधिलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "नरीक्षण अधिकृत" भन्नाले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलति संघीय कानून बमोजमि नियुक्त भएको वा तोकिएको नरीक्षण अधिकृत समझनु पर्छ । (च) "बकिरीता" भन्नाले यस ऐन बमोजमि मध्यस्थ व्यवसायीलाई वस्तु वा सेवा बकिरीको लागि उपलब्ध गराउने व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले सूचीमा आधारति वदियुतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई समेत जनाउँछ । (छ) "मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी" भन्नाले बकिरीताको वस्तु वा सेवा वदियुतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट क्रेतालाई बकिरी गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्था समझनु पर्छ । (ज) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समझनु पर्छ । (झ) "महानरिदेशक" भन्नाले विभागको महानरिदेशक समझनु पर्छ । (ञ) "वस्तु" भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी वा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव नगर्ने गरी बनेको पदार्थ समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ्ग, सुगन्ध वा रसायनलाई समेत जनाउँछ । (ट) "वदियुतीय प्लेटफर्म" भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका वदियुतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालको मार्केट प्लेस लगायतका माध्यमबाट सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको प्रणाली समझनु पर्छ । (ठ) "वदियुतीय व्यापार (इ-कमर्स)" भन्नाले वदियुतीय प्लेटफर्म मार्फत् कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बकिरी गर्ने प्रक्रिया समझनु पर्छ ।

तर वस्तु वा सेवाको बारेमा जानकारी दनि वा प्रवर्धन गर्न वदियुतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरेमा त्यसलाई वदियुतीय व्यापार (इ-कमर्स) गरेको माननि छैन । (ड) "विभाग" भन्नाले नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हति संरक्षण विभाग समझनु पर्छ । (ढ) "व्यवसायी" भन्नाले मध्यस्थ व्यवसायी वा सूचीमा आधारति वदियुतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी समझनु पर्छ । (ण) "सूचीमा आधारति वदियुतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी" भन्नाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तु वा सेवाको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा रहेको वस्तु वा सेवा वदियुतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बकिरी गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्था समझनु पर्छ । (त) "सेवा" भन्नाले वदियुत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रवधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, द्वानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल मर्मत सम्भार, बैङ्कङ्गि, बीमा वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा समझनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी, लेखापरीक्षण, चकितिसा वा इन्जिनियरिङ्ग सेवालाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । वदियुतीय व्यापारको सञ्चालन । ३. वदियुतीय व्यापार गर्न सक्ने: (१) प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमत प्राप्त गरेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही वदियुतीय व्यापार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानूनले वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वदियुतीय माध्यमबाट खरिद बकिरी गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बकिरी गर्न सकिनि छैन । ४. वदियुतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नु पर्ने: (१) वदियुतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वदियुतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नु पर्नेछ । तर लघु उद्यमी वा सो सरहको घरेलु उद्यमीले अन्य वदियुतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरी वदियुतीय व्यापार गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्लेटफर्ममा व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचति निर्णय लनि सक्ने गरी कम्तीमा देहायका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) वदियुतीय प्लेटफर्मको नाम, । (ख) व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, । (ग) व्यवसायीको रजिस्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय र कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट भए सो समेतको विवरण, । (घ) कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै अनुमतपत्र प्राप्त गरेको भए सोको विवरण, । (ङ) मध्यस्थ वा सूचीमा

आधारित वदियुतीय व्यापारमध्ये कुन व्यवसाय गर्ने हो, सोको वविरण, । (च) मूल्य अभविद्धकिर दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर, । (छ) व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल, टेलिफोन, मोबाइल नम्बर, टेलिफ्याक्स, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना (लडिङ्क) र ग्राहक सेवाको लागि निर्धारित इमेल, टेलिफोन तथा मोबाइल नम्बर, । (ज) गुनासो सुनुवाई गर्ने जिम्मेवार व्यक्ती वा एकाइको इमेल, टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर र ठेगाना, र । (झ) दफा ५ बमोजमि वदियुतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत भएपछि प्राप्त सूचीकरण नम्बर ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको वविरणमा कुनै परिवर्तन भए व्यवसायीले त्यस्तो परिवर्तन भएको समयले अठचालसि घण्टाभित्र आफ्नो वदियुतीय प्लेटफर्ममा वविरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको वविरण पूर्ण, स्पष्ट र सहज रूपमा उपभोक्तालाई उपलब्ध हुन सक्ने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ५. सूचीकरण गर्नु पर्ने: (१) दफा ४ बमोजमि व्यवसायीले वदियुतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि विभागले स्थापना गरेको वदियुतीय व्यापार पोर्टलमा देहायका वविरण सहित सूचीकरण हुनको लागि वदियुतीय माध्यमबाट नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको नकिया र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, । (ख) प्राइभेट फर्ममा दर्ता भएको व्यवसायीको हकमा सम्बन्धित प्रोप्राइटरको, साझेदारी फर्ममा दर्ता भएको व्यवसायीको हकमा साझेदार र कम्पनी वा संस्थाको हकमा कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालकको नाम र नजिको पहिचान खुल्ने वविरण, । (ग) व्यवसायीको आफ्नो व्यवसायको स्पष्ट वविरण, । (घ) मूल्य अभविद्धकिर दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर, । (ङ) व्यवसायीको टेलिफोन नम्बर, इमेल, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना (लडिङ्क) र सम्पर्क ठेगाना, । (च) शाखा वा आउटलेट भएको खण्डमा सोको सङ्ख्या र रहने स्थान, र । (छ) वदियुतीय पोर्टलमा उल्लेख भएका अन्य वविरण । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत वदियुतीय व्यापार सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपदफा (१) बमोजमि वदियुतीय पोर्टलमा सूचीकरणको लागि नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि वदियुतीय पोर्टलमा सूचीकरणको लागि नविदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो प्लेटफर्म सूचीकरण भएको नम्बर सहितको जानकारी विभागले वदियुतीय माध्यमबाट सम्बन्धित व्यवसायीलाई दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सूचीकरण भएपछि सूचीकृत व्यवसायीले आफ्नो कुनै शाखा वा आउटलेट थपघट गरेमा त्यसरी थपघट भएको मितिले सात दिनभित्र वदियुतीय पोर्टलमा वविरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ६. वविरण खुलाउनु पर्ने: व्यवसायीले वदियुतीय प्लेटफर्ममा वदियुतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका वविरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) वदियुतीय व्यापारको लागि उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र वा सोको सम्मिश्रण, तौल वा अन्तर्ग्रहित तत्त्व लगायतका वविरण, । (ख) वस्तु वा सेवाको कर सहितको अन्तमि बकिरी मूल्य, । (ग) वस्तु ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क लाग्ने भए सोको वविरण, । (घ) वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा पूर्वसावधानी अपनाउनु पर्ने भए सोको जानकारी, । (ङ) वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति, । (च) वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्ने माध्यम वा वधि, । (छ) वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भए सोको अवधि र सर्त, । (ज) वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्था, । (झ) पैठारी गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा भए त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने मुलुक, । (ञ) वस्तु वा सेवाको खरिद बकिरी पश्चात् पालना गर्नु पर्ने कुनै सर्त भए सोको वविरण, ।

(ट) खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा फर्ति हुने वा नहुने, फर्ति हुने भए सोको सर्त र अवधि, । (ठ) सेवा बकिरी भए सेवा प्राप्त गर्ने स्थान र सेवा बकिरीको सर्त, । (ड) कुनै क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु चलान (डिस्प्याच) हुनु वा सेवा प्रारम्भ हुनुअघि नै त्यस्तो माग रद्द गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धी वविरण, । (ढ) वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक सर्त, । (ण) सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा करारका मुख्य-मुख्य सर्त, र । (त) ग्राहक समीक्षा (रवियु), मूल्याङ्कन (रेटिङ्ग), गुनासो तथा प्रतिक्रिया (फिडब्याक) सम्बोधन गर्ने संयन्त्र । ७. करार भएको माननि: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै वस्तु वा सेवाको कारोबारको सम्बन्धमा क्रेता र व्यवसायी वा बकिरेता र व्यवसायीबीच वदियुतीय माध्यमबाट करार भएकोमा प्रचलित कानून बमोजमि करार भएको माननिछ र त्यस्तो करार बमोजमि कुनै दायित्व सर्जिना भएकोमा करारका पक्षले त्यस्तो दायित्व वहन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करार गर्दा व्यवसायीले करार सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त त्यस्तो करारमा वस्तु वा सेवा क्रेतालाई उपलब्ध गराउने, रद्द गर्ने, फर्ति गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी, रकम फर्ति गर्ने (रफिन्ड) लगायतका आवश्यक सूचना, सर्त तथा प्रावधान खुलाउनु पर्नेछ । ८. वदियुतीय व्यापारको भुक्तानी: (१) यस ऐन बमोजमि वदियुतीय व्यापार गर्दा वस्तु वा सेवाको निर्धारित मूल्य त्यस्तो वस्तु वा सेवा खरिद वा हस्तान्तरण हुनुअघि वा पछि वा खरिद वा हस्तान्तरण हुँदा बखत क्रेताले व्यवसायी वा व्यवसायीको तर्फबाट ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसरी ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी भएकोमा व्यवसायीले भुक्तानी पाएको माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रकम भुक्तानी गर्दा प्रचलित भुक्तानी तथा फस्यौट सम्बन्धी संघीय कानून बमोजमिका भुक्तानीका उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रकम भुक्तानी भएकोमा वस्तु वा सेवाको बलि बीजक तथा रकम भुक्तानीको वदियुतीय वा भौतिक भरपाई क्रेतालाई तुरुन्त उपलब्ध गराई सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । त्यसरी रकम भुक्तानी भएकोमा रीतपूर्वक रकम भुक्तानी भएको माननिछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी मुद्रामा कुनै वस्तु वा सेवा खरिद वा बकिरी गर्दा प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ । ९. वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण: (१) व्यवसायीले

करेतासँग भएको करार बमोजमि नरिधारति स्थानमा र करारमा उल्लेख भए बमोजमिको कुनै खास दनि, समय वा अवधिभित्र माग भएको वस्तु वा सेवा व्यवसायीले करेता वा नजिको प्रतनिधिलाई हस्तान्तरण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्दा करेता वा नजिको प्रतनिधिभौतिक रूपमा उपस्थिति भई व्यवसायीको कुनै बकिरी केन्द्रबाट लनि चाहमा नजिलाई सोही केन्द्रबाट उक्त वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण भएमा वस्तु वा सेवा रीतपूर्वक हस्तान्तरण भएको माननिछ । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करेताले माग गरेको वस्तु चलान हुनुअघि करेता वा व्यवसायीले वस्तु हस्तान्तरण हुने स्थान, व्यक्ति, अवधि वा समय परिवर्तन गर्न चाहमा र सो वषियमा दुवै पक्ष सहमत भएमा व्यवसायीले परिवर्तित स्थान, व्यक्ति, अवधि वा समयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि स्थान वा अवधि परिवर्तन हुँदा सो बापतको शुल्क करेता र व्यवसायीको आपसी सहमतमा थपघट गर्न सकिनेछ । १०. वस्तु वा सेवा फर्तिा गर्न सकिने: (१) करेताले यस ऐन बमोजमि खरदि गरेको कुनै वस्तु वा सेवा व्यवसायीले दफा ६ अनुसार दिएको विवरण बमोजमि नभएमा करेताले त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रयोग नगरी वा क्षति निपुर्याई व्यवसायीलाई फर्तिा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करेताले वस्तु वा सेवा फर्तिा गर्न चाहमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बनिा कुनै सर्त फर्तिा लनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु वा सेवा फर्तिा भएकोमा करेताले चाहमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि वस्तु वा सेवा फर्तिा भएको र उपदफा (३) बमोजमि करेताले फर्तिा भएको वस्तु वा सेवा सट्टा अर्को वस्तु वा सेवा लनि अस्वीकार गरेमा त्यसरी फर्तिा भएको वस्तु वा सेवा खरदि गर्दा भुक्तानी गरेको कर सहतिको रकम व्यवसायीले सम्बन्धित करेतालाई फर्तिा दनि पर्नेछ । (५) वस्तु वा सेवा फर्तिा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलति संघीय कानून बमोजमि हुनेछ । ११. नकिसी तथा पैठारी गर्न सकिने: (१) प्रचलति संघीय कानूनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले वदियुतीय व्यापार गर्ने वदिशस्थिति कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरदि गरी पैठारी गर्न सक्नेछ । (२) व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालति वदियुतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै वदिशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बकिरी गरेमा आपसी करार बमोजमि प्रचलति संघीय कानूनको अधीनमा रही बैङ्कडिग प्रणाली मार्फत भुक्तानीको सुनिश्चितता भएपछि त्यस्तो वस्तु वा सेवा नकिसी गर्न सक्नेछ । १२. व्यक्तिगत सूचना गोप्य राखनु पर्ने: (१) व्यवसायीले वदियुतीय व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनवि्यक्तिको वैयक्तिकि सूचना वा पहचान जनाउने वैयक्तिकि विवरणको गोपनीयता कायम राखनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गोप्य राखनु पर्ने विवरण प्रचलति कानून बमोजमि बाहेक कसैलाई दनि वा आफैले प्रयोग गर्न हुँदैन ।

तर करार बमोजमिको वस्तु वा सेवाको खरदि बकिरी कार्यमा संलग्न हुने करेता, व्यवसायी वा दुवानीकर्ताबीच कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) करेताले प्लेटफर्ममा प्रवेश गरी आफ्नो व्यक्तिगत विवरण प्रविष्टि गर्न, संशोधन गर्न तथा नजिको पहचान गरनि स्रोत बन्द गर्न सक्ने सुविधाबाट व्यवसायीले कुनै प्रयोगकर्तालाई वञ्चति गर्न हुँदैन । (४) उपदफा (२) को प्रतकिल हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा प्रचलति कानून बमोजमि सजाय हुनेछ । १३. बकिरी वतिरण गर्न नहुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास कसिमिको वस्तु वा सेवाको खरदि तथा बकिरीको सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि छुट्टै अनुमतपितर लनि पर्ने वा कुनै सर्त वा कार्यवधि पूरा गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अनुमतपितर प्राप्त नगरेको वा त्यस्तो सर्त वा कार्यवधि पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बकिरी वा कारोबार गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपितर प्राप्त नगरी वा सर्त वा कार्यवधि पूरा नगरी वस्तु वा सेवा बकिरी गरेमा प्रचलति संघीय कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । परिच्छेद-३ । वदियुतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायतिव । १४. मध्यस्थ व्यवसायीको दायतिव: प्रचलति कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका दायतिवका अतिरिक्त मध्यस्थ व्यवसायीको दायतिव देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) दफा ६ बमोजमि वदियुतीय प्लेटफर्ममा बकिरीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण यथार्थ र स्पष्ट रूपमा करेताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी उल्लेख गर्ने र त्यस्तो प्लेटफर्ममा उल्लेख गरएका वस्तु वा सेवा मात्र व्यापार गर्ने, । (ख) खरदि तथा बकिरी भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा कर सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा नरिधारति अवधिसिम्म सुरक्षति राख्ने, । (ग) बकिरी भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी दडिएको भएमा उल्लिखित अवधिसिम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका सर्त पालना गर्ने, गराउने, । (घ) वदियुतीय प्लेटफर्ममा अलग-अलग वकिरेताबाट बकिरीको लागि उपलब्ध गराइएका एउटै वर्गका वस्तु वा सेवाबीच भेदभाव गर्न वा कुनै वशिष वकिरेतालाई वस्तु वा सेवाको बकिरीको लागि ग्राह्यता दनि नहुने, । तर समान प्रकृतिकि वकिरेताहरू वा वस्तु वा सेवाहरूबीच कुनै वकिरेता वा वस्तु वा सेवालार्थ वशिष सुविधा प्रदान गरेको भए सो सम्बन्धमा करेताले स्पष्ट रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी आफ्नो प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (ङ) वदियुतीय प्लेटफर्म मार्फत वस्तु वा सेवा बकिरीको लागि राखनुअघि त्यस्तो वस्तु वा सेवा बकिरीको लागि उपलब्ध गराउने वकिरेतासँग सम्झौता गर्नु पर्ने, र ।

(च) आफूले उपलब्ध गराएको वा सहजीकरण गरेको कुनै वस्तु वा सेवा करारको सर्त बमोजमि नभई करेता प्रचलति कानून बमोजमि फर्तिा गर्न चाहमा त्यस्तो

वस्तु वा सेवा फरिा लनि, सट्टापट्टा गर्ने वा रकम फरिा गर्ने । १५. सूचीमा आधारित वदियुतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको दायित्व: प्रचलति कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका दायित्वका अतरिक्ति सूचीमा आधारित वदियुतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) दफा ६ बमोजमिका वविरण क्रेताले स्पष्ट र पहुँचयोग्य रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी आफ्नो प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्ने, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि राखनु पर्ने सूचना तथा जानकारी आफ्नो प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्ने, । (ग) बकिरीको लागि प्लेटफर्ममा राखिएको वस्तु वा सेवाको आफै वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई छद्म उपभोक्ताको रूपमा प्रस्तुत गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर तथा वशिषताको सम्बन्धमा समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्न तथा प्रतिक्रिया प्रवषिट गर्न नहुने, । (घ) बकिरीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको वजिापन गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको वास्तविक वशिषता, त्यसको प्रयोग वधितिा अन्य वविरण क्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी प्रस्तुत गर्न नहुने, । (ङ) खरदि तथा बकिरी भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभलिख कारोबारको प्रकृतिको आधारमा कर सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा नरिधारित अवधसिम सुरक्षति राख्ने, । (च) काबुबाहरिको परसिथितिपरेको अवस्थामा बाहेक बकिरी गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनरिधारित समयभन्दा ढलियो नहुने गरी हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने, । (छ) बकिरी भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लिखित अवधसिम त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीका सर्त पालना गर्ने, । (ज) बकिरी गरिएको वस्तु वा सेवा प्रदर्शनी (डसिप्ले) मा राखिए बमोजमि वा आपसमा मज्जुर गरे बमोजमि नभएको वा पूर्वनरिधारित समयभन्दा ढलियो गरी हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण भएमा बकिरी भएको वा बकिरीको लागि भिज्जुरी गरेको त्यस्तो वस्तु वा सेवा फरिा लनि, रद्द वा बन्द गर्न तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बापत गरेको भुक्तानी सम्बन्धति क्रेतालाई फरिा गर्नु पर्ने, र । (झ) बकिरी गरेको कुनै वस्तु वा सेवाको आधिकारिकताको सम्बन्धमा घोषति रूपमा कुनै प्रतबिद्धता जनाएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठी कुनै दायित्व व्यहोरु पर्ने भएमा त्यस्तो दायित्व व्यहोरु पर्ने । १६. बकिरेताको दायित्व: प्रचलति कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका दायित्वका अतरिक्ति बकिरेताको दायित्व देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वदियुतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बकिरीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीको प्लेटफर्ममा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखति वा वदियुतीय करार गर्नु पर्ने, ।

(ख) प्रचलति कानून बमोजमि व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाण, कागजात, नजिको नाम थर, ठेगाना, उपभोक्ताको गुनासो सङ्कलन तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र, वस्तु वा सेवा सट्टापट्टा वा फरिा वा रकम फरिा सम्बन्धी वविरण, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभविद्धकिरमा दर्ता भएको वविरण मध्यस्थ व्यवसायीलाई लिखति वा वदियुतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने, । (ग) वदियुतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट बकिरी गर्ने प्रत्येक वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा दफा ६ बमोजमिका वविरण मध्यस्थ व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, । (घ) काबुबाहरिको परसिथितिपरेको अवस्थामा बाहेक बकिरी गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनरिधारित समयभन्दा ढलियो नहुने गरी हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने, । (ङ) वदियुतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बकिरीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँदा वा अन्य कुनै अवस्थामा कुनै कसिमिको अनुचित व्यापारिक कारोबारमा संलग्न हुन नहुने, । (च) बकिरेता आफैले मध्यस्थ व्यवसायीलाई बकिरीको लागि उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवा आफै वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई छद्म उपभोक्ताको रूपमा प्रस्तुत गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको सम्बन्धमा समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्न तथा प्रतिक्रिया प्रवषिट गर्न नहुने, र । (छ) बकिरेताले मध्यस्थ व्यवसायीको माध्यमबाट बकिरीको लागि उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवा प्रदर्शनी (डसिप्ले) मा राखिए बमोजमि वा आपसमा मज्जुर गरे बमोजमि नभएको वा पूर्वनरिधारित समयभन्दा ढलियो गरी हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण भएमा बकिरी भएको वा बकिरीको लागि भिज्जुरी गरेको त्यस्तो वस्तु वा सेवा फरिा लनि, रद्द वा बन्द गर्न तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बापत गरेको भुक्तानी सम्बन्धति क्रेतालाई फरिा गर्नु पर्ने । १७. क्रेताको दायित्व: (१) क्रेताले यस ऐन बमोजमि वदियुतीय माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको खरदि गर्दा क्रेता र व्यवसायीबीच भएको करार बमोजमिको दायित्व वहन गर्नु पर्नेछ । (२) क्रेताले यस ऐन बमोजमि वदियुतीय व्यापार गर्दा कसैलाई दुख दनि मनसायले कुनै पनिकार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (३) क्रेताले यस ऐन बमोजमि वदियुतीय माध्यमबाट खरदि गरेको वस्तु वा सेवा खरदि गर्दा बखत गरिएको करार बमोजमि प्राप्त भए वा नभएको वषियमा जाँची, हेरी यकनि गर्नु पर्नेछ र कुनै गुनासो भएमा यथाशीघ्र वदियुतीय माध्यमबाट समेत गुनासो गर्नु पर्नेछ । १८. ढुवानी सम्बन्धी दायित्व: (१) क्रेताले माग गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नजिले तोकेको स्थान, समय र व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी करार भएकोमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो करार बमोजमि ढुवानी गर्ने वा सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व व्यवसायीको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वस्तुको ढुवानी वा सेवाको हस्तान्तरण गर्न व्यवसायीले कुनै ढुवानीकर्तासँग छुट्टै करार गर्न सक्नेछ ।

(३) उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा उल्लिखित ढुवानीकर्ताको दायित्व यस ऐन बमोजमिको ढुवानीकर्ताको हकमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछ । (४) उपदफा (३) को प्रतकिल हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि सजाय हुनेछ । १९. अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने: (१) यस ऐन बमोजमि वदियुतीय व्यापार गर्दा बकिरेता, व्यवसायी वा अन्य पक्षले प्रचलति कानून बमोजमि अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप माननि कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कार्य गरे वा गराएमा

प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । २०. दायतिवबाट उन्मुक्तनिपाउने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन विवसायीले आफ्नो वदियुतीय प्लेटफर्म मार्फत उपलब्ध गराएको वा बकिरी गरेको कुनै वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा दफा २८ बमोजमि कुनै उजुरी प्राप्त भएमा वा दफा ३३ बमोजमि कुनै गुनासो आएमा बकिरी गरिएको वस्तु वा सेवा आफूले उत्पादन वा पैठारी नगरेको वा उपलब्ध नगराएको भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो उजुरी वा गुनासो सम्बोधन गर्ने दायतिवबाट उन्मुक्तनिपाउने छैन । परिच्छेद-४ । कसुर तथा सजाय । २१. कसुर गरेको माननि: कसैले देहायको काम कारबाही गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको माननिछ:- । (क) दफा ४ बमोजमि वदियुतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी वदियुतीय व्यापार गरेमा, । (ख) दफा ५ बमोजमि सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (ग) दफा ६ बमोजमि वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण नखुलाई वदियुतीय व्यापार गरेमा, । (घ) दफा १४ को खण्ड (क), (ख) र (ङ); दफा १५ को खण्ड (क), (ख), (ङ) र (च) तथा दफा १६ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजमिको दायतिव पूरा नगरेमा वा दायतिव उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा, वा । (ङ) दफा १४ को खण्ड (ग), (घ) र (च); दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (छ), (ज) र (झ) तथा दफा १६ को खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजमिको दायतिव पूरा नगरेमा वा दायतिव उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा । २२. जरविना गरनि: (१) दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजमिको कसुर गरेमा नरीक्षण अधिकृतले कसुरको मात्रा हेरी बीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण अधिकृतले गरेको जरविना उपर चर्तित नबुझ्ने सम्बन्धति पक्षले जरविनाको आदेश प्राप्त गरेको मतिलि सात दिनभित्र महानरिदेशक समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त पुनरावेदन तथा दफा २८ बमोजमि प्राप्त उजुरी उपर महानरिदेशकले पैतीस दिनभित्र नरिणय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो नरिणय अन्तमि हुनेछ । २३. सजाय: दफा २१ को खण्ड (ङ) बमोजमिको कसुर गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा हेरी पचास हजार रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरविना वा छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २४. मुद्दाको अनुसन्धान र डायरी: (१) दफा २३ बमोजमि सजाय हुने कसुरको अनुसन्धान नरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नरिणयको लागि सम्बन्धति सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने नरिणय भएमा नरीक्षण अधिकृतले प्रचलति कानून बमोजमिको सम्बन्धति उपभोक्ता अदालतमा र त्यस्तो अदालत गठन नभएकामा सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । २५. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा २३ बमोजमि सजाय हुने कसुरको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २६. संक्षेपित कार्यवधि अपनाउनु पर्ने: दफा २४ अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा प्रचलति संघीय कानून बमोजमिको संक्षेपित कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विविधि । २७. वदियुतीय व्यापारको अनुगमन तथा नरीक्षण: (१) वदियुतीय व्यापारको अनुगमन तथा नरीक्षण सम्बन्धी कार्य विभागले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को अतिरिक्त कुनै वस्तु वा सेवाको प्रचलति कानून बमोजमि छुट्टै निकाय वा अधिकारीले अनुगमन तथा नरीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकामा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको अनुगमन तथा नरीक्षण सोही बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षण गर्दा वदियुतीय प्लेटफर्म वा सो सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै कसिमिको कैफियत देखिएमा विभाग वा अनुगमन तथा नरीक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ । २८. उजुरी दिन सक्ने: (१) कसैले यस ऐन विपरीतको काम कारबाही गरेमा सो कुराको जानकारी पाउने जोसुकैले आफूसँग भएको जानकारी वा सबूत प्रमाण सहति महानरिदेशक वा नरीक्षण अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरी वदियुतीय माध्यम मार्फत पनदिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी दिन व्यक्तलि आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अनुगमनको क्रममा कुनै व्यवसायी वा अरू कसैले यो ऐन विपरीतको कुनै कार्य गरेको देखिएमा वा सो सम्बन्धमा कसैको गुनासो प्राप्त भएमा अनुगमनको प्रतविदन वा गुनासोलाई समेत उजुरी रूपमा लनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि महानरिदेशक समक्ष प्राप्त उजुरी उपर थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा नजिले त्यस्तो उजुरी उपर यस ऐन बमोजमि कारबाही चलाउनको लागि सम्बन्धति नरीक्षण अधिकृत समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजमि प्राप्त उजुरी उपर नरीक्षण अधिकृतले छ महिनाभित्र अनुसन्धान गरी आफैले जरविना गर्ने विषय भएमा जरविना गर्ने र मुद्दा चलाउने विषय भएमा यस ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउनको लागि कारबाही गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि प्राप्त उजुरी उपरको कारबाही अन्य कुनै निकायबाट गर्नु पर्ने देखिएमा यथाशीघ्र कारबाहीको लागि महानरिदेशक वा नरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धति निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजमि कारबाहीका लागि लेखी आएको विषयमा सम्बन्धति निकायले प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गरी सोको जानकारी विभागलाई दनु पर्नेछ । २९. समन्वय गर्नु पर्ने: विभागले वदियुतीय प्लेटफर्म वा सो सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन तथा नरीक्षण गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयको नियमन गर्ने नेपाल सरकारको निकायसँग समन्वय गरी विषय विज्ञ सहति सो कार्य गर्नु पर्नेछ । ३०. मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने: सूचना प्रविधिको नियमन गर्ने नेपाल सरकारको निकायले वदियुतीय प्लेटफर्मको सुधार तथा स्तरोन्नतिको लागि प्रचलति कानून बमोजमि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरेकोमा सम्बन्धति व्यवसायीले सो मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ । ३१. उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा उल्लेख

भएकोमा बाहेक वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, वस्तुमा लगाउनु पर्ने लेबल, बकिरी भएको वस्तु फर्तिा दनि प्रक्रिया र आधार, वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, जाँचबुझ, नरीक्षण तथा अनुगमन प्रक्रिया, उपभोक्ता सम्बन्धी विवादको समाधान, क्षतिपूर्तिरि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार तथा उपभोक्ताको हक, हति वा संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ र त्यस्तो कानूनका व्यवस्थाहरू यस ऐन अन्तर्गत वदियुतीय व्यापार हुने वस्तु वा सेवाका सम्बन्धमा यस ऐनमा परे सरह आवश्यक हेरफेर सहति (मुटाटसि मुटान्डसि) लागू हुनेछन् । ३२. नर्दिशन दनि सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि वदियुतीय व्यापारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वभिगले व्यवसायीलाई आवश्यक नर्दिशन दनि सक्नेछ । (२) कुनै वस्तु वा सेवाको नयिमन प्रचलति कानून बमोजमि छुट्टै नकिया वा अधिकारीद्वारा हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो नकिया वा अधिकारीले समेत उपदफा (१) बमोजमिको नर्दिशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको नर्दिशनको पालना गर्नु सम्बन्धति व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ । ३३. गुनासो व्यवस्थापन: (१) कर्ता वा उपभोक्ताले कुनै व्यवसायीबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरदि गरेको वा खरदि प्रक्रिया सुरु गरेकोमा सो उपर चतित नबुझेमा वदियुतीय माध्यम मार्फत् वा लखिति सूचना दर्ई वा आफैँ उपस्थति भई व्यवसायीले व्यवस्था गरेको गुनासो सुन्ने जमिमेवार व्यक्ती समक्ष वा एकाइमा गुनासो गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै गुनासो प्राप्त भएमा व्यवसायीले उक्त गुनासो दर्ता गरी सोको जानकारी वदियुतीय वा अन्य माध्यम मार्फत् कर्ता वा उपभोक्तालाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गुनासो आएकोमा व्यवसायीले त्यस उपर छानबनि गरी पन्ध्र दनिभत्तिर नर्णय दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गुनासोको छानबनि गर्दा सो सम्बन्धमा कर्ता वा उपभोक्ताबाट थप जानकारी माग गर्न आवश्यक भएमा गुनासो सुन्ने जमिमेवार व्यक्ती वा एकाइले त्यस्तो जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।

(५) गुनासो सुन्ने जमिमेवार व्यक्ती वा एकाइले कर्ता वा उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्नि भएमा सोही बमोजमि र सम्बोधन गर्न नसक्नि भएमा सोको कारण सहतिको लखिति जानकारी गुनासो प्राप्त भएको मतिलि पन्ध्र दनिभत्तिर सम्बन्धति कर्ता वा उपभोक्तालाई दनि पर्नेछ । (६) व्यवसायीले यस दफा बमोजमि गुनासो व्यवस्थापनको लागि वदियुतीय प्रणालीमा आधारति संयन्त्र (अनलाइन रडिरेसल मेकानजिम) को वकिस गरी लागू गर्नु पर्नेछ । ३४. व्यवसायी आफैँ गरेको माननि: यस ऐन बमोजमि व्यवसायीको तर्फबाट नजिको कर्मचारी, कामदार वा प्रतनिधिलि वदियुतीय व्यापार गरेकोमा त्यस्तो व्यापार व्यवसायी आफैँले गरेको माननिछ । ३५. छुट, सुवधि वा सहूलयित दनि सक्ने: वदियुतीय प्लेटफर्म मार्फत् मन्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा बढीको नेपालमा उत्पादति वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने वा आफ्नो उत्पादन बकिरी गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक छुट, सुवधि वा सहूलयित दनि सक्नेछ । ३६. प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको माननि काम अन्य प्रचलति कानून अन्तर्गत पनकिसुर गरेको माननि रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । ३७. नर्दिशकिा बनाउन सक्ने: मन्त्रालयले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार नर्दिशकिा बनाउन सक्नेछ । ३८. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभत्तिर र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभत्तिर मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतविदन संघीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धति समतिमा पेस गर्नु पर्नेछ ।